

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 676/2531

พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

โจทก์

นายวินัย สาคะศุภฤกษ์

จำเลย

นายวินัย สาคะศุภฤกษ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาข้อ 2.ก ที่จำเลยฎีกาว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 391 มิใช่เป็นความผิดตามมาตรา 295 นั้น เป็นฎีกาข้อกฎหมายแต่ข้อกฎหมายดังกล่าวมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ทั้งมิใช่ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยหรือที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันว่าด้วยอุทธรณ์หรือฎีกา ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 225 ประกอบมาตรา 195 ส่วนฎีกาข้อ 2.ข ฯลฯ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฯลฯ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาของจำเลยจำเลยเห็นว่า แม้ฎีกาของจำเลยข้อ 2.ก จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ก็ตาม จำเลยก็มีสิทธิยื่นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวได้ เนื่องจากตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาลักษณะ 2 ว่าด้วยฎีกา ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดที่บัญญัติห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายในข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แต่อย่างใดและตามมาตรา 225 ว่าด้วยฎีกาก็หาได้บัญญัติไว้ว่าให้นำบทบัญญัติ มาตรา 195 ว่าด้วยอุทธรณ์มาใช้บังคับในชั้นฎีกาไม่โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 36)ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 4 เดือน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 จำคุก 1 เดือน รวมจำคุก 5 เดือน จำเลยให้การ
รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 2 เดือน 15 วัน ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 34,35)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 36)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องและจำเลยรับสารภาพตามฟ้องว่า จำเลยใช้มีด
แทงทำร้าย นายมงคล ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ บาดแผลรักษาหายภายในเวลา 7 วัน
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนลงโทษความผิดกระทงนี้จำคุก 2 เดือน จำเลยฎีกา ข้อ 2.ก
ว่าจำเลยเพียงแต่ชกต่อยผู้เสียหายและบาดแผลก็เล็กน้อยอาจหายได้ภายในเวลาไม่
ถึง 7 วันขัดกับที่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลล่างทั้งสอง
รับฟังมา จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยศาลฎีกาเห็นฟ้อง
ด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องและจำเลยรับสารภาพตามฟ้องว่า จำเลยใช้มีด
แทงทำร้าย นายมงคล ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ บาดแผลรักษาหายภายในเวลา 7 วัน
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนลงโทษความผิดกระทงนี้จำคุก 2 เดือน จำเลยฎีกา ข้อ 2.ก
ว่าจำเลยเพียงแต่ชกต่อยผู้เสียหายและบาดแผลก็เล็กน้อยอาจหายได้ภายในเวลาไม่

ถึง 7 วันขัดกับที่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลล่างทั้งสอง
รับฟังมา จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

(ประชา บุญวนิช-ดุษิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>